

1005226-79.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luiz Renato Bariani Pérez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... na contribuição do incêndio, roubo, furto ou colisão;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

Caso o Associado, comprovadamente, não tenha feito declarações completas e/ou verdadeiras, omitindo circunstâncias de seu conhecimento, capazes de influenciar no recebimento dos benefícios, relativos a motivo, natureza, gravidade e causador do evento, bem como qualquer outro fato ou informação para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

1ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio 3915, São Paulo - SP - cep 08240-005

1005226-79.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005226-79.2022.8.26.0007 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Kleyton Santos da Silva

Requerido:

Apvs Truck-associação de Proteção de Veiculos Automotores

Vistos.

Kleyton Santos da Silva ajuizou a presente ação, em rito comum, contra APVS Truck - Associação de Proteção de Veículos Automotores, pretendendo a condenação desta ao pagamento de R\$87.395,25 (95% da tabela FIPE do caminhão Iveco/Daily, placa ETH-9G52), além de R\$15.000,00 pelo baú de alumínio, informando que é associado da requerida, e que, em 01º.12.2021 o seu veículo foi furtado em frente à oficina em que o caminhão havia acabado de ser entregue após conserto. A requerida, contudo, teria negado cobertura.

Trouxe os documentos de f. 08/30 e 35/46.

Citada (f. 51), a ré apresentou contestação (f. 52/69), com documentos (f. 82/141), em que denunciou a lide à oficina que efetuou o conserto do caminhão do autor. No mérito, afirmou que inconsistências e contradições da versão do requerente apontariam para situação de fraude, que afastaria do direito à indenização.

Houve réplica (f. 145/148).

O feito foi saneado, com indeferimento do pedido de denunciação da lide, e deferimento da produção de provas (f. 155/156).

Foram ouvidas duas testemunhas comuns às partes (f. 170).

O autor manifestou-se quanto aos documentos de f. 163/169 (f. 185/186). O requerente também apresentou documentos exigidos na audiência de instrução (f. 175/182), sobre os quais a ré manifestou-se (f. 183/184).

Encerrada a instrução (f. 204), as partes manifestaram-se em memoriais, ocasião em que confrontaram as provas e reiteraram os termos de suas opostas pretensões (f. 207/209 e 210/211).

É o relatório.

Decido.

Limita-se a controvérsia à apuração da ocorrência do evento submetido à proteção patrimonial ou à existência de fraude.

Fixados os contornos da lide, a improcedência é medida de rigor.

No boletim de ocorrência sobre os fatos, o autor declarou que, por volta das 13:30, estacionou o veículo próximo à oficina em que havia acabado de fazer reparo em seu caminhão, e, ao retornar por volta das 16:00 constatou que o veículo não se encontrava no local (f. 18/19).

Ocorre que o rastreador do veículo indica dados incompatíveis com a versão autoral. O relatório do rastreador (f. 62) indicou que o veículo foi desligado às 13:30:47, e a ignição foi ligada em 13:31:02, permanecendo o veículo parado por vários minutos, basicamente em frente à oficina mecânica (Rua Fernão de Sá, nº 22), até que se iniciam, a partir das 13:43:08 operação de desligamento e ligamento da ignição, que, como informado pela ré (item 29 - f. 63), corresponderiam a tentativa de manipulação do aparelho rastreador.

O que é importante verificar é que, após as 13:30, o veículo foi religado após breves 15 segundos, e assim permaneceu ligado por vários minutos, aí iniciar movimento (f. 62):

Tal fato bem demonstra que o veículo não saiu da órbita de atenção e vigilância do autor, uma vez que estava efetivamente ainda sobre a sua posse e comando, não havendo qualquer tempo para que terceiros houvessem praticado o suposto furto noticiado pelo requerente.

Há claros indicativos de fraude, o que afasta a indenização pretendida, como previsto no regimento interno da requerida, que assim prevê (f. 101 e 110):

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – PERDA DE EFEITO DO PROGRAMA

Não caberá qualquer tipo de ressarcimento ao Associado que:

I. Forem constatados indícios ou for apurado, judicial ou extrajudicialmente, a má-fé, dolo ou fraude do Associado, na contribuição do incêndio, roubo, furto ou colisão;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

Caso o Associado, comprovadamente, não tenha feito declarações completas e/ou verdadeiras, omitindo circunstâncias de seu conhecimento, capazes de influenciar no recebimento dos benefícios, relativos a motivo, natureza, gravidade e causador do evento, bem como qualquer outro fato ou informação para esclarecimento do incidente, perderá ele o direito a qualquer indenização por parte da APVS TRUCK, podendo ainda ser excluído dos quadros desta Associação e responsabilizado civil e criminalmente na justiça pela prática de tais atos.

Deste modo, exclui-se o direito à indenização pretendida.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos condenatórios.

O autor arcará com a integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado dado à causa, com juros de mora de 12% ao ano a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do Código de Processo Civil).

A exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais permanecerá, contudo, suspensa, em razão de o sucumbente ser beneficiário da gratuidade processual (f. 47), observado, no mais, o regime de cobrança do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, após feitas as devidas anotações e comunicações.

Dispensado o registro da sentença (art. 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Luiz Renato Bariani Pérez
Juiz de Direito
assinado digitalmente